VOSSEN & KLINK
Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Herrengraben 36 · 20459 Hamburg · kanzlei@vossen-klink.example · Telefon 040 5550 2160

Landgericht Hamburg
Zivilkammer
Sievekingplatz 1
20355 Hamburg

Über das besondere elektronische Anwaltspostfach

30.10.2026 · VK 26/1842-FL

Klage wegen Entsorgungsvergütung

Streitwert: 21.532,47 EUR

Der Elbmarsch Wertstofflogistik GmbH, Andreas-Meyer-Straße 48, 22113 Hamburg, vertreten durch die Geschäftsführerin Britta Fleetmann, ebenda,
- Klägerin -
Prozessbevollmächtigte: Vossen & Klink Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Herrengraben 36, 20459 Hamburg,

gegen
die Backbord Backstube GmbH, Billstraße 137, 20539 Hamburg, vertreten durch die Geschäftsführerin Jette Finkenwerder, ebenda,
- Beklagte -

Namens und in Vollmacht der Klägerin erheben wir Klage. Eine gütliche Einigung ist bislang nicht zustande gekommen. Die Klägerin hat die Beklagte unter Berücksichtigung ihrer Teilzahlungen zur Zahlung aufgefordert. Die Beklagte hat weiterhin Zweifel an der Leistungsabrechnung geäußert. Einer Güteverhandlung steht die Klägerin offen gegenüber.

1 Anträge

1.1 Zahlung

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 21.532,47 EUR nebst Zinsen in Höhe von neun Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 27. Oktober 2026 zu zahlen.

1.2 Kosten

Der Beklagten werden die Kosten des Rechtsstreits auferlegt.

1.3 Schriftliches Vorverfahren

Für den Fall, dass das Gericht das schriftliche Vorverfahren anordnet und die Beklagte ihre Verteidigungsbereitschaft nicht rechtzeitig anzeigt, wird der Erlass eines Versäumnisurteils gemäß § 331 Abs. 3 ZPO beantragt.

VOSSEN & KLINK
Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Herrengraben 36 · 20459 Hamburg · kanzlei@vossen-klink.example · Telefon 040 5550 2160

2 Parteien und Vertragsverhältnis

2.1 Geschäftsbetriebe

Die Klägerin ist ein privates Entsorgungsunternehmen. Sie erhebt keine öffentlich-rechtlichen Gebühren. Die Beklagte betreibt eine Backstube und beliefert mehrere Verkaufsstellen sowie gewerbliche Abnehmer. Zwischen den Parteien wurde am 12. Dezember 2025 ein individueller Entsorgungsvertrag mit Beginn zum 1. Januar 2026 geschlossen. Vertragsgegenstand ist Gewerberestabfall des Betriebs in der Billstraße. Gefährlicher Abfall und getrennt gesammelte Lebensmittelreste gehören nicht zu diesem Auftrag.

Beweis: Vertrag vom 12. Dezember 2025 nebst Preisblatt und Übergabeprotokoll, Anlagen K1 bis K3.

2.2 Vereinbarte Vergütung

Die Beklagte schuldet monatlich 120,00 EUR netto Grundservice, 48,00 EUR netto für jede tatsächlich ausgeführte Leerung und 215,00 EUR netto je Tonne Nettogewicht. Die Umsatzsteuer tritt hinzu. Zusätzliche Leerungen unterliegen denselben Einheitspreisen; sie sind nach dem Vertrag auf Bestellung auszuführen. Die Abrechnung erfolgt monatlich nachträglich. Die Beklagte erhielt die Rechnungen jeweils elektronisch.

3 Erbrachte Leistungen und Rechnungen

3.1 Datengrundlage der Klägerin

Die Klägerin stützt ihre Abrechnung auf die im System EW Abrechnung 4.2 dem Kundenkonto B1047 zugeordneten Ereignisse. Der zugeordnete elektronische Identifikator lautet QR-71A9. Jede im Journal aufgeführte Zeile enthält ein gesondert erfasstes Leerungsereignis und ein Nettogewicht. Eine pauschale Verdoppelung von Regelterminen wurde nicht vorgenommen.

Die Klägerin geht davon aus, dass die erfassten Ereignisse am vertraglichen Leistungsort der Beklagten angefallen sind. Ihre Disponentin hat die Journale bei der Bearbeitung der Kundenreklamation im Abrechnungssystem abgerufen. Ein zusätzlicher manueller Besuch des Leistungsorts erfolgte nach Auskunft des Kundenservice dabei nicht.

Beweis: Rechnungen Januar bis September 2026 mit Leistungsjournalen, Anlagen K4 bis K12; Zeugnis der Disponentin Mara Kroll, zu laden über die Klägerin.

3.2 Mehrmengen und Einwendungen

Die Beklagte hat auf neue Cateringaufträge, Verpackungsrückläufe und schwankende Abholzeiten hingewiesen. Die Klägerin hält es deshalb für plausibel, dass ein deutlich höherer Entsorgungsbedarf als bei ausschließlichem Ladenbetrieb bestand. Die Monatsjournale weisen die tatsächlich abgerechneten Ereignisse aus. Die Klägerin bestreitet, dass sämtliche oberhalb der üblichen acht oder neun Leerungen liegenden Ereignisse allein aus der Anzahl der Regeltermine als nicht erbracht behandelt werden können.

Die Beklagte verlangte im April einzelne Wiegenachweise, Tourzeiten und Zusatzbestellungen. Der Kundenservice leitete die Anfrage weiter. Schriftliche Einzelbestellungen für jede zusätzliche Leerung sind den für die Klage übergebenen Unterlagen nicht beigefügt. Nach Auffassung der Klägerin lässt dies den Nachweis tatsächlich angeforderter und entgegengenommener Entsorgungen durch weitere Beweismittel

unberührt. Die Klägerin behält sich ergänzenden Vortrag nach Rücksprache mit der Disposition vor.

3.3 Einzelne Forderungen und Zahlungen

Rechnung	Brutto EUR	Gezahlt EUR	Rest EUR
EW-26-01-1047	3.876,07	3.876,07	0,00
EW-26-02-1047	3.536,68	3.536,68	0,00
EW-26-03-1047	4.045,76	800,00	3.245,76
EW-26-04-1047	3.876,07	800,00	3.076,07
EW-26-05-1047	3.706,37	800,00	2.906,37
EW-26-06-1047	3.876,07	800,00	3.076,07
EW-26-07-1047	4.045,76	800,00	3.245,76
EW-26-08-1047	3.706,37	800,00	2.906,37
EW-26-09-1047	3.876,07	800,00	3.076,07

Die Rechnungen K4 und K5 sind vollständig beglichen und werden nicht erneut eingeklagt. Auf K6 bis K12 sind je 800,00 EUR eingegangen. Die Summe der verbleibenden Rechnungsreste beträgt 21.532,47 EUR. Jede Zahlung wurde entsprechend der im Verwendungszweck genannten Rechnung zugeordnet. Es werden weder eine doppelte Hauptforderung noch Mahnpauschalen oder vorgerichtliche Anwaltskosten verlangt.

Beweis: Kontoaufstellung und Zahlungsliste mit Bankreferenzen vom 15. Oktober 2026, Anlage K13. Die Zahlungseingänge sind zwischen den Parteien nach dem vorprozessualen Schriftverkehr nicht streitig.

4 Rechtliche Begründung

4.1 Vertragsanspruch

Die Parteien haben die Übernahme und ordnungsgemäße Entsorgung konkreter Abfälle gegen ein nach Leerungen und Gewicht bestimmtes Entgelt vereinbart. Die Klägerin verlangt die Vergütung aus diesem Vertrag in Verbindung mit § 631 Abs. 1 BGB. Soweit die Behältergestellung mietvertragliche Bestandteile aufweist, beruht das vereinbarte Grundentgelt zusätzlich auf der vertraglich übernommenen Bereitstellung. Der Schwerpunkt liegt in der wiederholten Erbringung des vereinbarten Entsorgungserfolgs.

Die Klägerin hat darzulegen und erforderlichenfalls zu beweisen, welche vertragsgemäßen Leistungen sie für die Beklagte erbracht hat. Sie beruft sich auf die vorgelegten elektronischen Journale und das genannte Zeugnis. Die Einwendungen der Beklagten betreffen die tatsächliche Leistungsmenge und ihre Zuordnung. Die Klägerin hält die ihr derzeit vorliegenden Daten für zutreffend; sie leitet aus der bloßen Zahlung der ersten beiden Rechnungen kein umfassendes Anerkenntnis aller späteren Rechnungen ab.

4.2 Fälligkeit und Verzugszinsen

Alle eingeklagten Rechnungen betreffen abgeschlossene Abrechnungsmonate. Die Klägerin hat spätestens mit dem Schreiben vom 19. Oktober 2026 Zahlung bis zum 26. Oktober 2026 verlangt. Diese Mahnung ging der Beklagten spätestens am 21. Oktober 2026 zu, wie ihre Antwort desselben Tages belegt. Die Klägerin beansprucht aus Vereinfachungsgründen Zinsen erst ab dem Folgetag des zuletzt gesetzten Zahlungsziels. Beide Parteien handelten unternehmerisch. Grundlage des Zinsantrags sind §§ 286 Abs. 1, 288 Abs. 2 BGB.

Beweis: Zahlungsaufforderung vom 19. Oktober 2026 und E-Mail der Beklagten vom 21. Oktober 2026, Anlagen K14 und K15.

4.3 Zuständigkeit

Der Sitz der Beklagten liegt in Hamburg; damit ist das angerufene Gericht örtlich nach §§ 12, 17 ZPO zuständig. Die sachliche Zuständigkeit folgt aus dem Streitwert und §§ 23 Nr. 1, 71 Abs. 1 GVG. Die Klägerin erhebt die Klage bei einer allgemeinen Zivilkammer.

Ein förmliches Mediationsverfahren wurde vor Klageerhebung nicht durchgeführt. Gegen eine Entscheidung durch den Einzelrichter bestehen keine Bedenken. Auch einer Videoverhandlung nach § 128a ZPO stehen aus Sicht der Klägerin keine Gründe entgegen.

5 Anlagen

K1 Vertrag vom 12.12.2025; K2 Preisblatt; K3 Übergabeprotokoll; K4 bis K12 die neun Rechnungen Januar bis September mit jeweils nachfolgendem Leistungsjournal; K13 Kontoaufstellung vom 15.10.2026; K14 Mahnung vom 19.10.2026; K15 E-Mail der Beklagten vom 21.10.2026. Die Anlagen werden als separate Dateien mit dieser Klage übermittelt.

Dr. Arvid Klink
Rechtsanwalt
Einfach signiert; aus dem besonderen elektronischen Anwaltspostfach des Unterzeichners übermittelt.